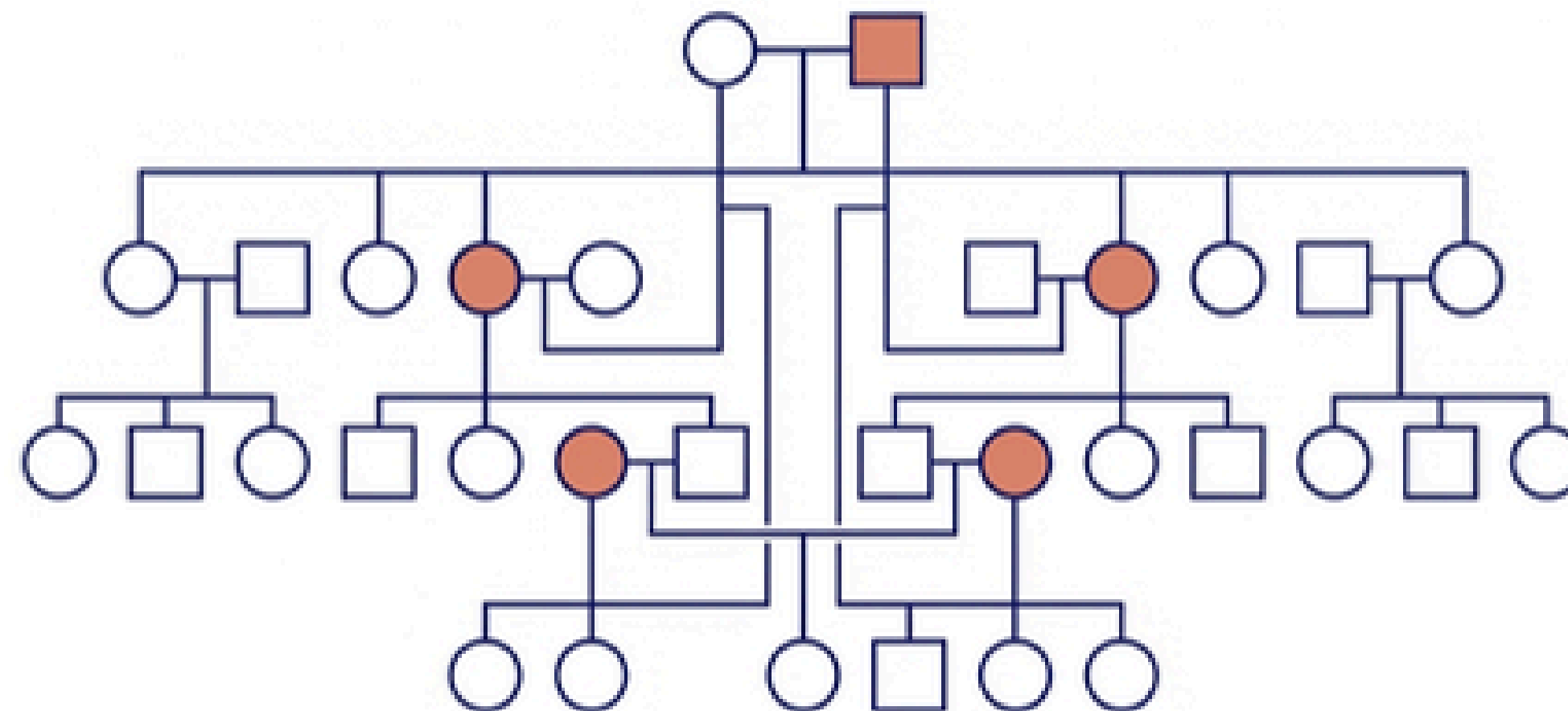


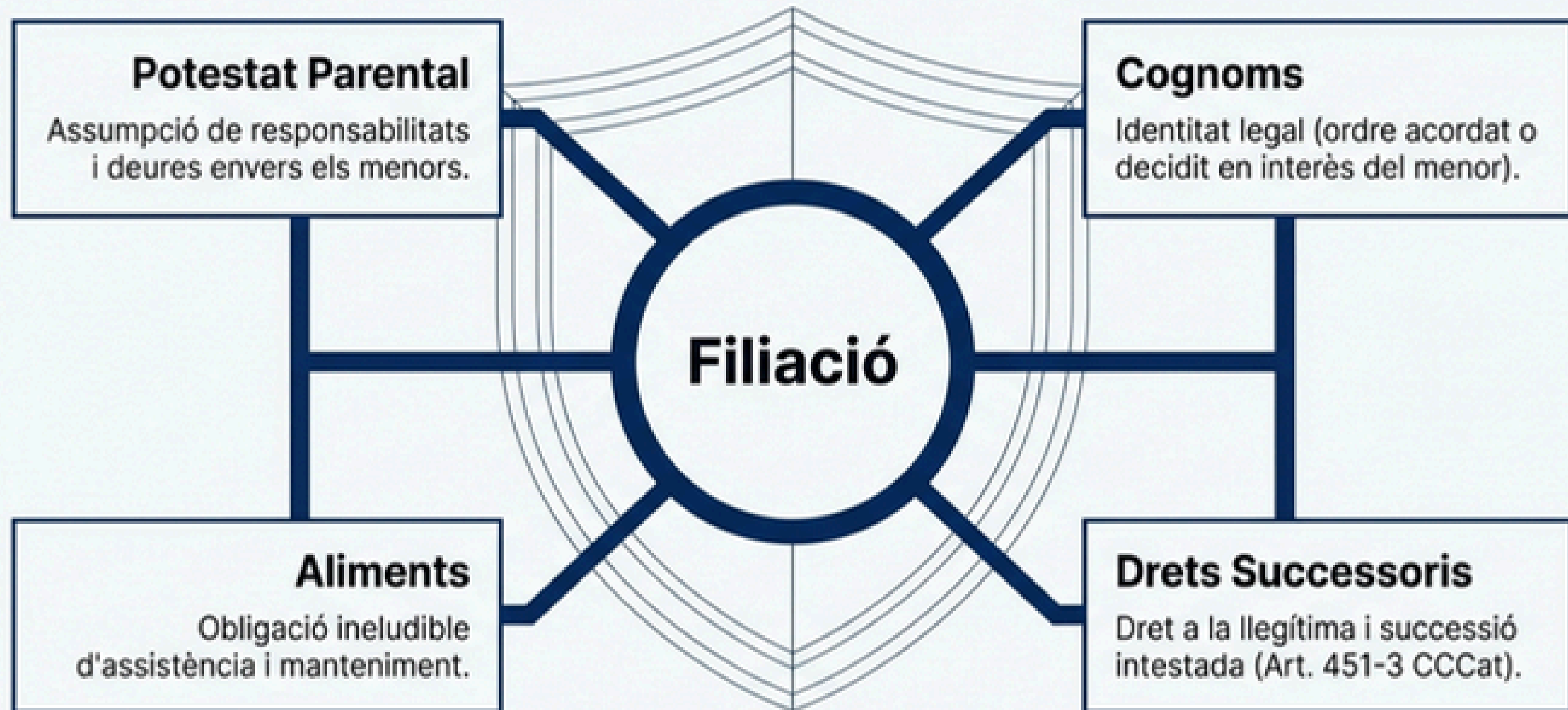
L'Arquitectura Legal de la Filiació

Drets, Deures i Potestat Parental en el Codi Civil de Catalunya.



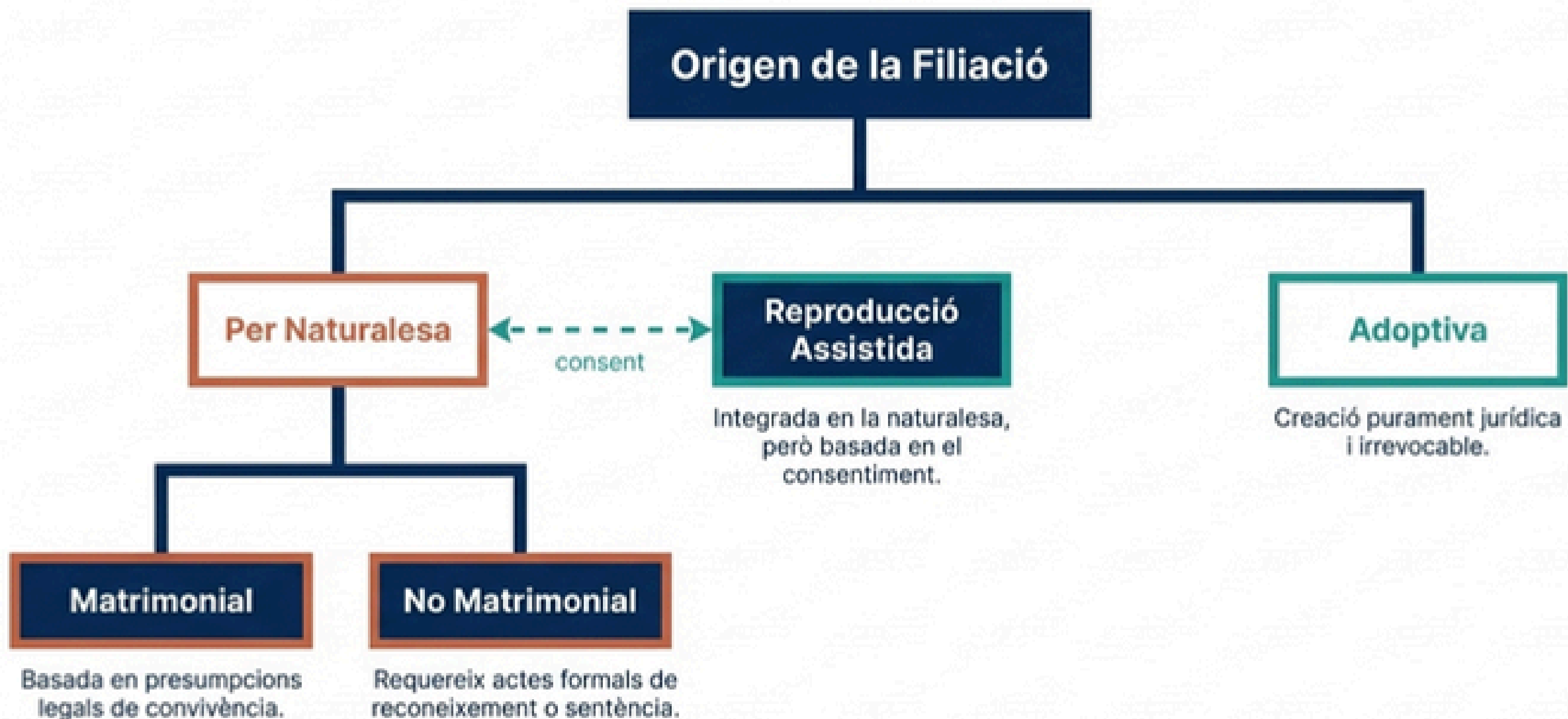
El Motor Legal: Efectes Universals

Tota filiació, independentment del seu origen biològic o legal, desencadena automàticament els mateixos efectes civils bàsics (Art. 235-2 CCCat):

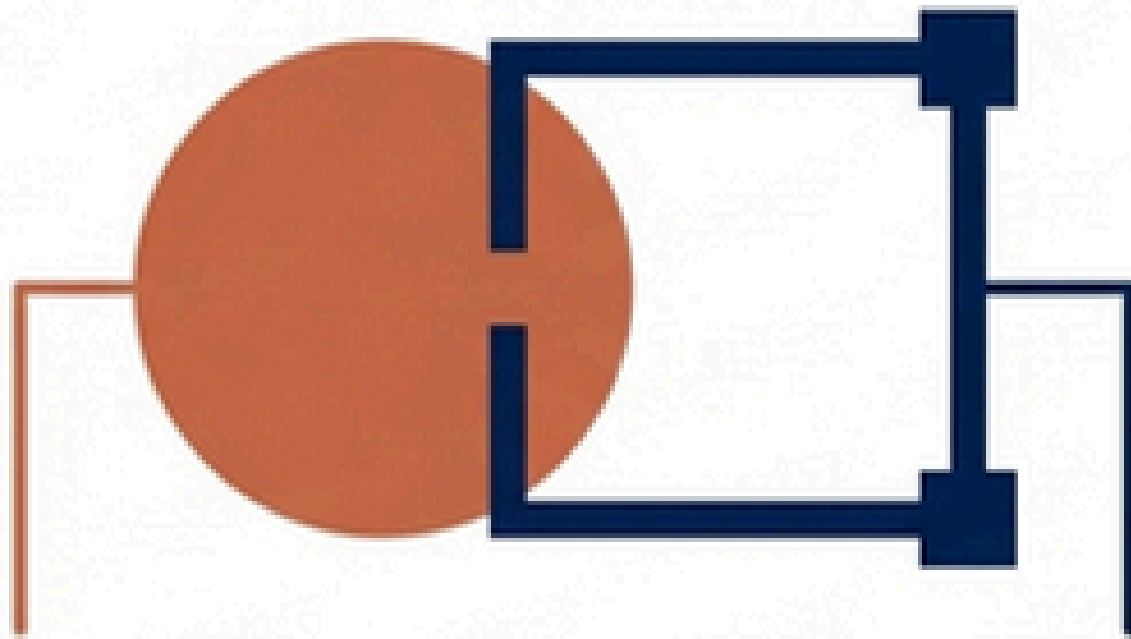


La Topografia dels Vincles Familiars

El Dret distingeix les vies d'accés a la filiació per establir els mecanismes de prova, però mai per atorgar diferents drets.



La Maternitat: El Fet Biològic Com a Dogma Legal



La Certesa del Part: Mater semper certa est. En relació amb la mare, la filiació resulta inequívocament del naixement (Art. 235-3 CCCat).

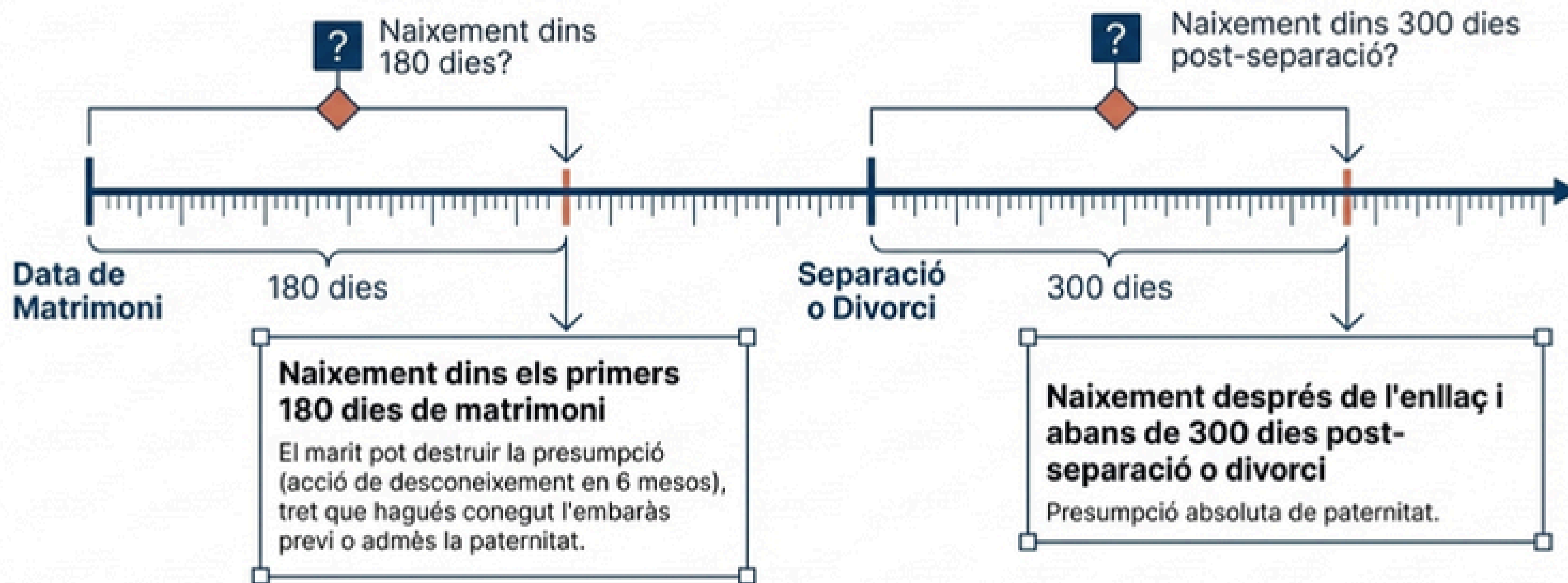


El Mur Legal de la Gestació per Substitució:
A Espanya, els contractes de subrogació són nuls de ple dret (Art. 10 LTRHA; STS 6 febrer 2014), considerant-se contraris a l'ordre públic i a l'interès del menor.

Excepció de Facto: Només s'inscriuen excepcionalment aquells casos internacionals amb resolució judicial estrangera que garanteixi el consentiment lliure de la gestant (Instrucció DGRN 2019).

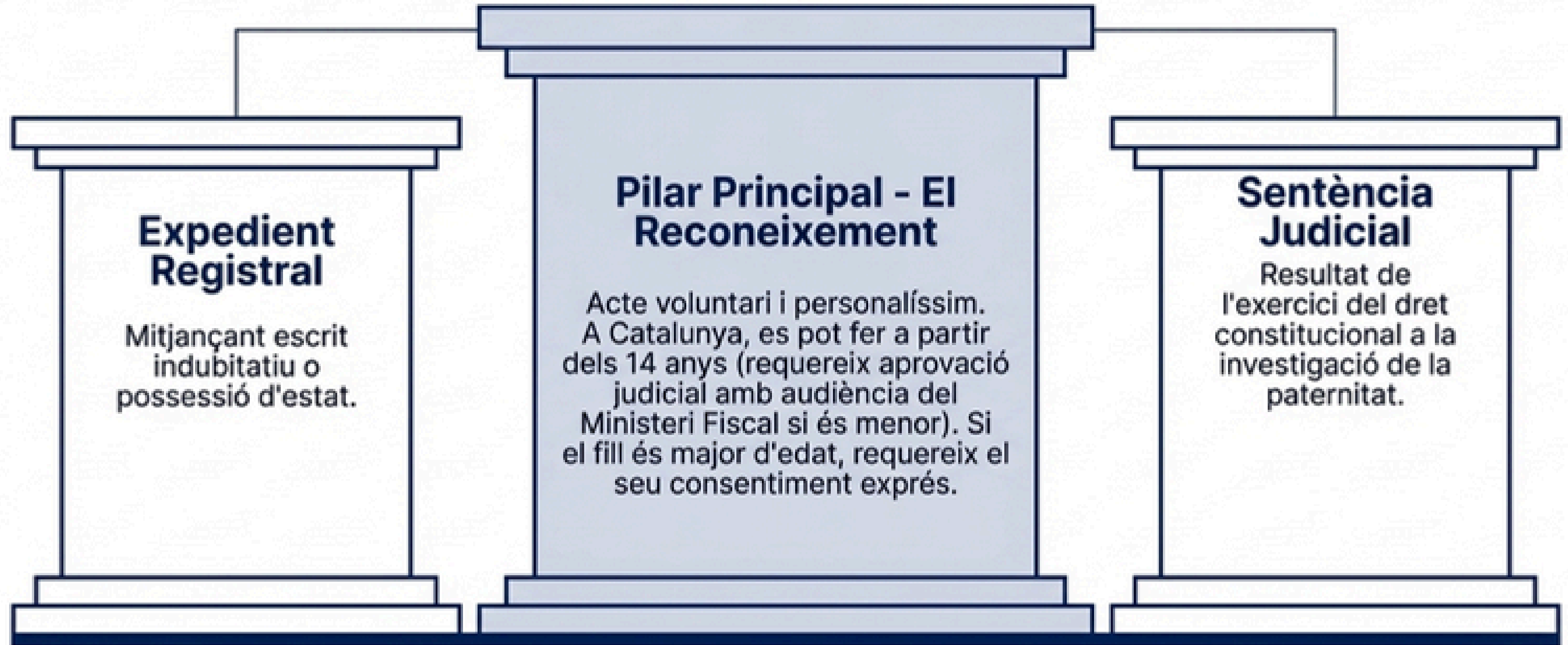
Els Càlculs de la Paternitat Matrimonial

Quan hi ha matrimoni, la llei aplica presumpcions de paternitat (Art. 235-5 CCCat) per protegir el menor, evitant proves innecessàries:



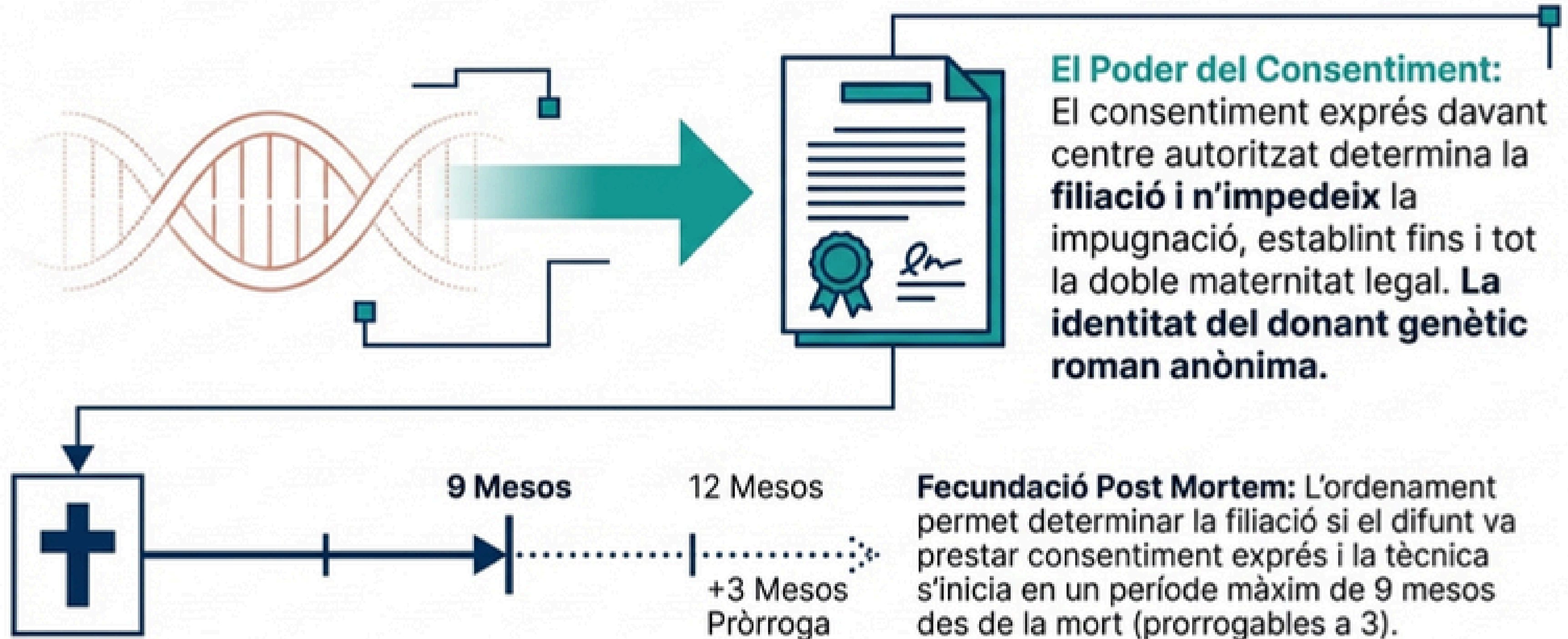
L'Establiment de la Paternitat No Matrimonial

Sense el vincle del matrimoni, la paternitat requereix certesa formal (Art. 235-9 CCCat):



La Frontera Moderna: El Consentiment Substitueix la Biologia

En la reproducció assistida, el criteri de determinació passa de la **genètica a la voluntat fermada** (Art. 235-8 i 235-13 CCCat):



Matriu de Correcció: Reclamació vs. Impugnació

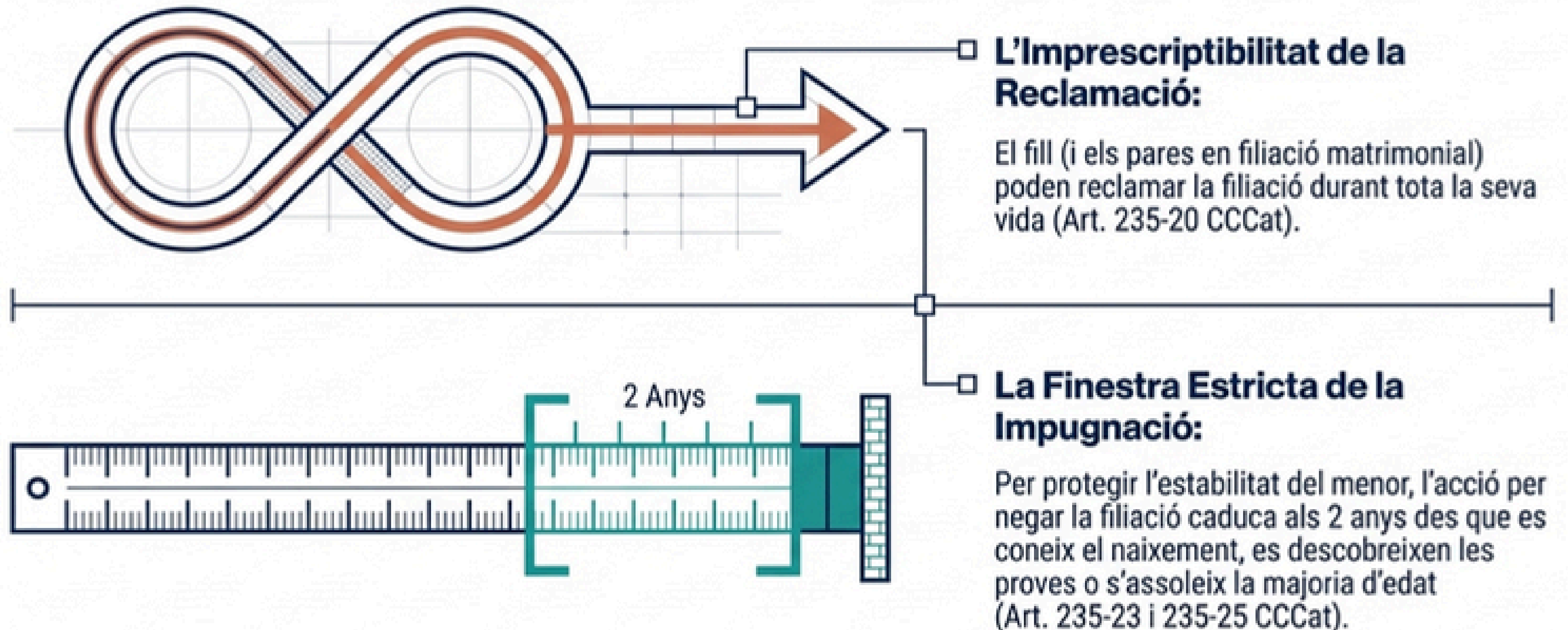
Quan la realitat legal no coincideix amb la biològica, l'ordenament habilita dues vies d'acció contraposades:

	Acció de Reclamació	Acció d'Impugnació
Objectiu	Demostrar una veritat biològica inexistent al registre.	Destruir una filiació legal que és biològicament falsa.
Efecte Principal	Establir un nou vincle jurídic (Art. 235-15 CCCat).	Esborrar el vincle i els seus efectes (Art. 235-23 CCCat).

Nota Arquitectònica: No pot ser eficaç una nova filiació sense impugnar prèviament la contradictòria. Sovint s'exerceixen de manera acumulada (Art. 235-22 CCCat).

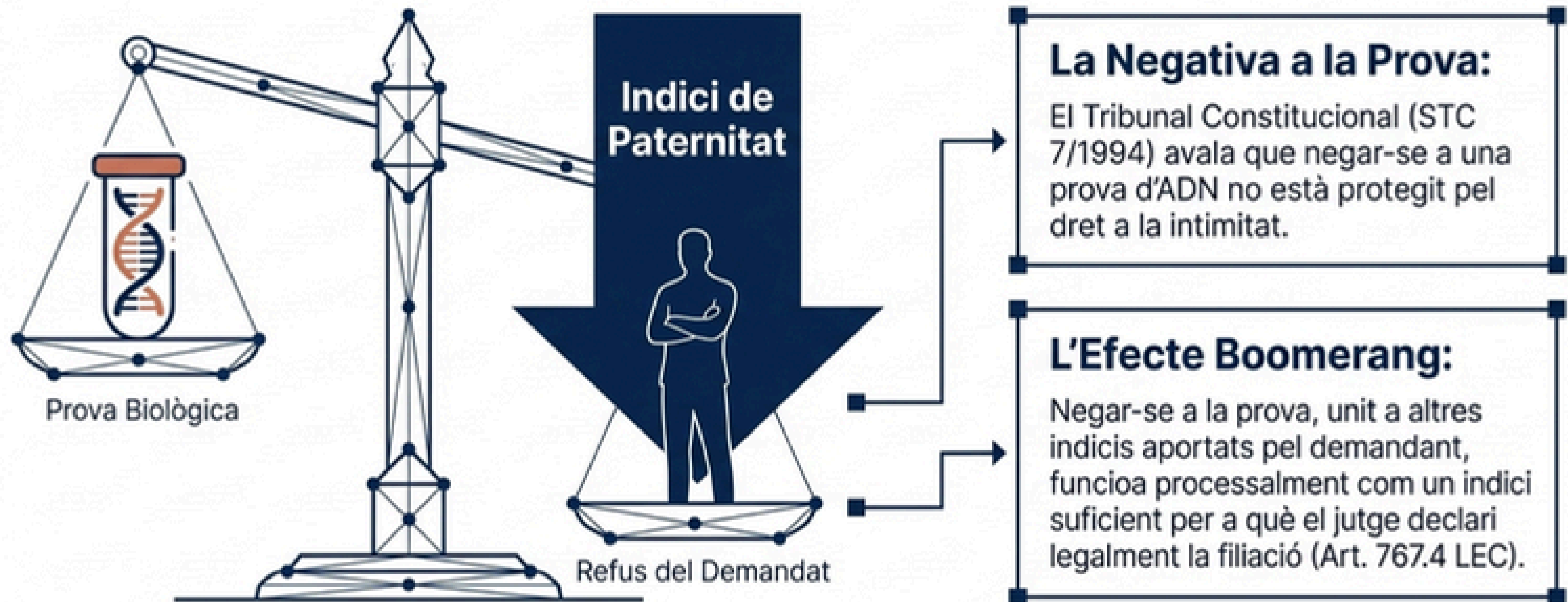
Cronologia de l'Acció Legal: Temps i Identitat

El Dret català equilibra la veritat biològica amb l'estabilitat familiar mitjançant els terminis:



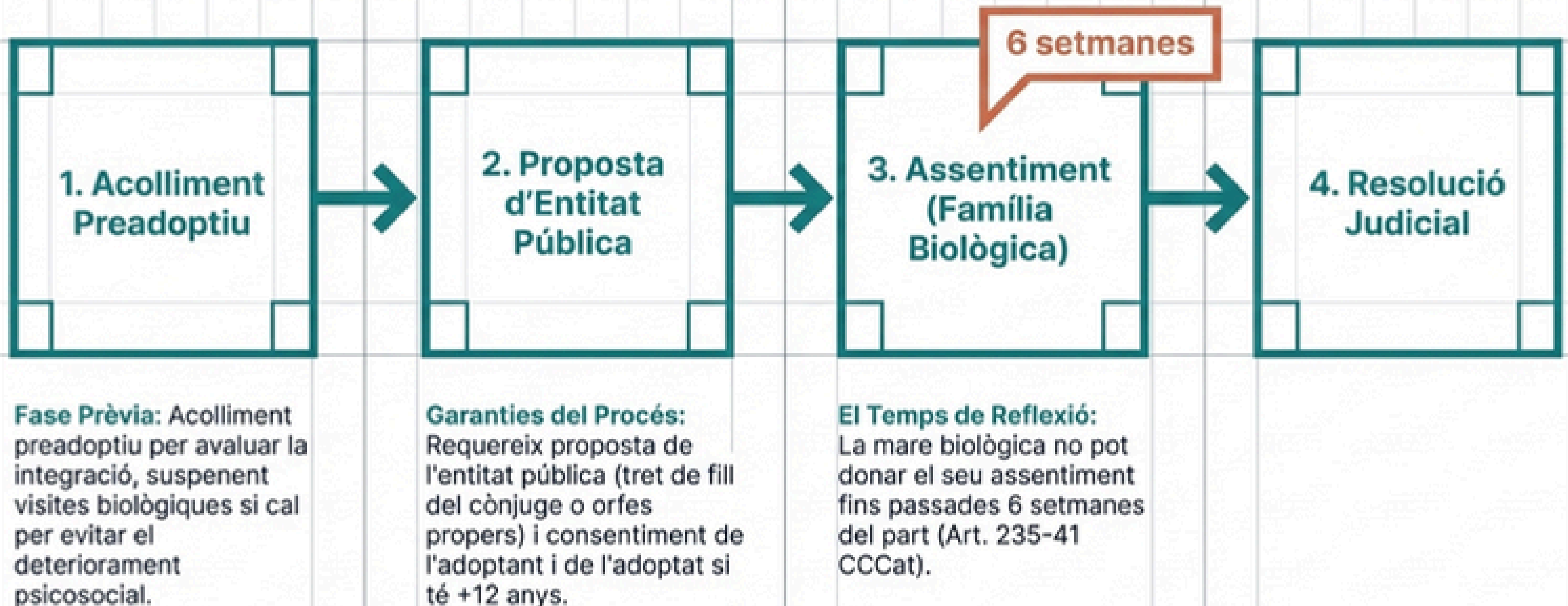
La Supremacia de la Prova Biològica

S'admet la lliure investigació de la paternitat i maternitat mitjançant qualsevol tipus de prova, especialment la biològica.



La Maquinària de l'Adopció: El Procés

L'adopció és una filiació jurídica constituïda sempre sota estricta intervenció judicial per garantir l'interès del menor:



Els Actors i l'Efecte de Ruptura

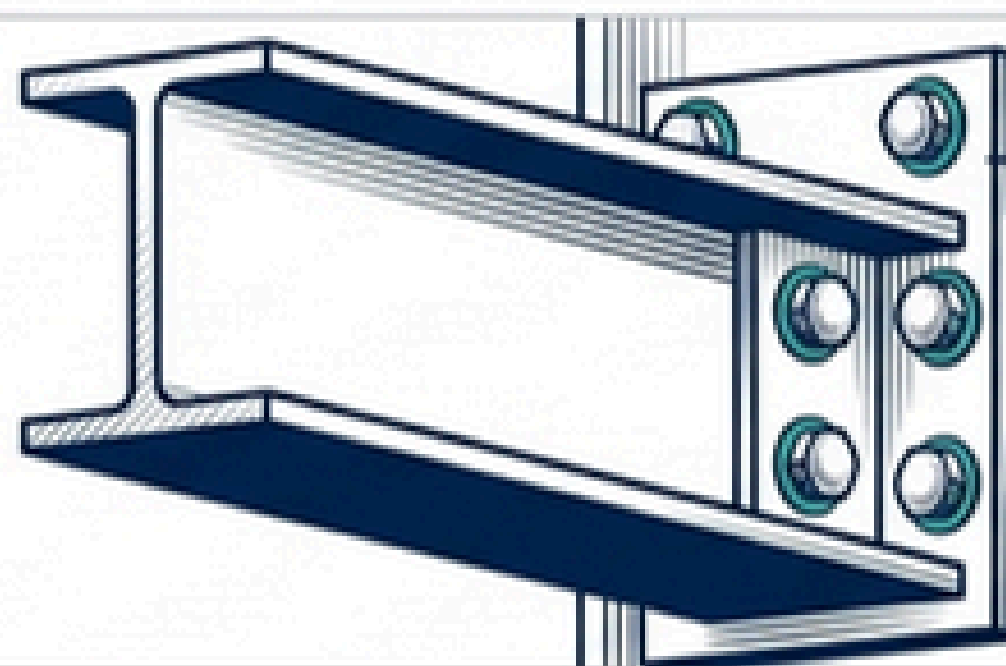
Qui pot adoptar?

- ✓ Majors de 25 anys (només un si és parella), amb plena capacitat, i almenys 14 anys més grans que l'adoptat.
- ✓ S'admet l'adopció conjunta per matrimonis o parelles estables (Art. 235-30 CCCat).



L'Efecte de Ruptura (Art. 235-47)

L'adopció extingeix absolutament els vincles jurídics amb la família d'origen (excepte impediments matrimonials) i crea un parentiu ple amb la nova família.



Irrevocabilitat

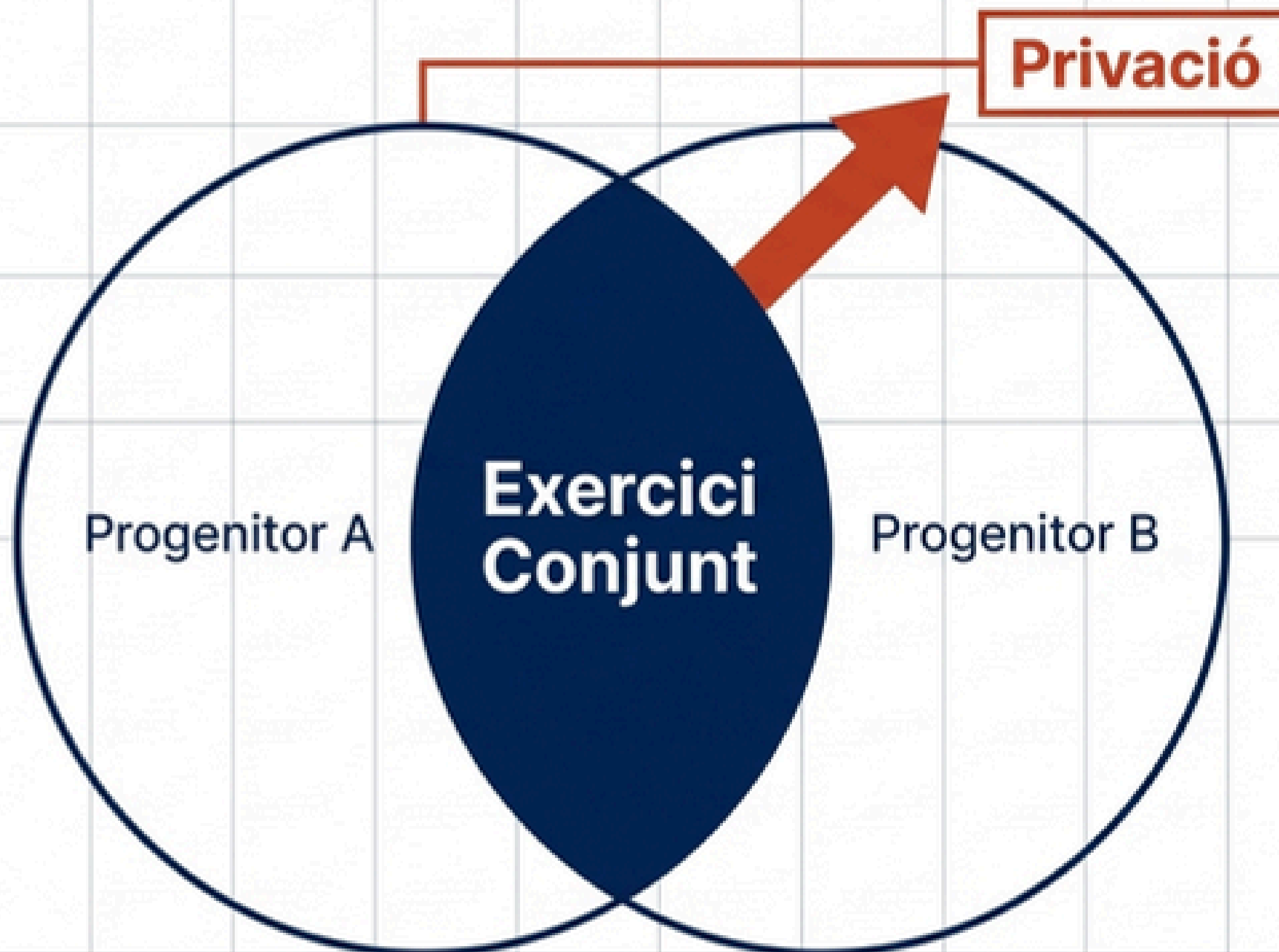
L'adopció és ferma i definitiva. L'adoptat té dret a conèixer els seus orígens biològics a la majoria d'edat, però això no altera el vincle adoptiu.

Potestat Parental: El Paraigua de Protecció

L'efecte diari més important de la filiació és la Potestat Parental. No és un dret lliure sobre els fills, sinó una funció inexcusable orientada al ple desenvolupament del menor (Art. 236-2 CCCat).



L'Exercici i la Privació del Vincle



Actuació Conjunta:

La regla general és l'exercici conjunt. En el dia a dia, es presumeix que un progenitor actua amb el consentiment de l'altre (Art. 236-9 CCCat). En cas de desacord reiterat, decideix el jutge.

Delegació i Guarda:

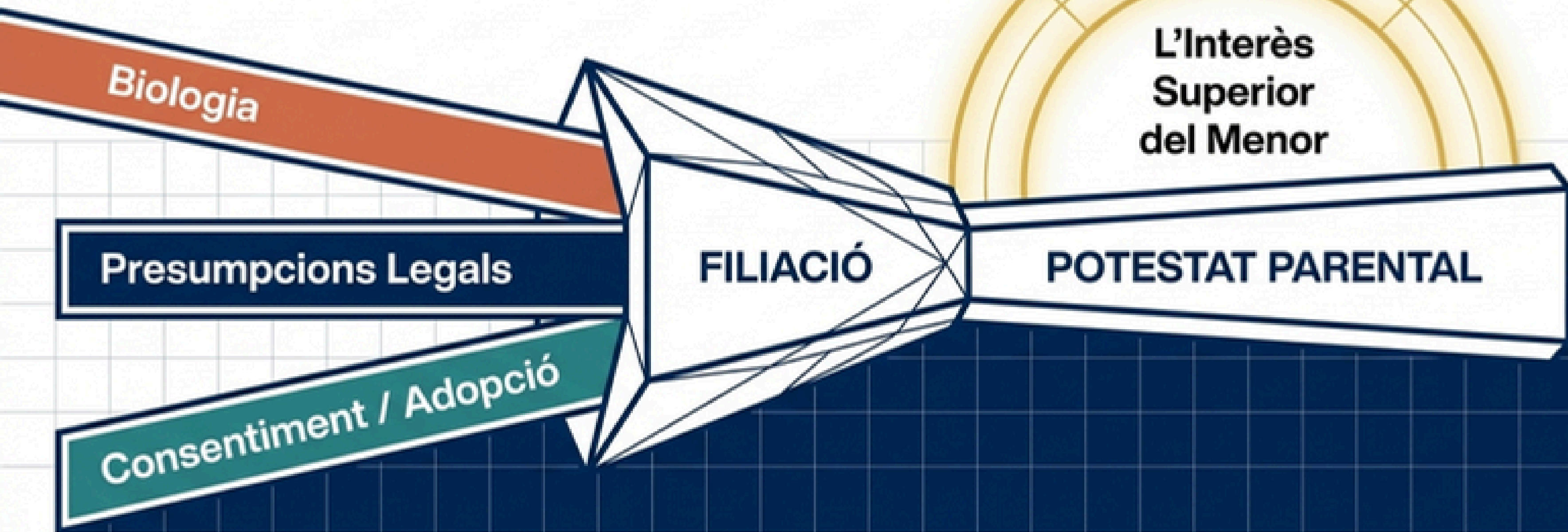
En cas de separació, la guarda recau en qui convisqui amb el menor, requerint consentiment mutu per actes extraordinaris (canvi de domicili o tipus d'educació).

El Límit Crític - La Privació:

Un jutge pot privar de la potestat per incompliment greu: abusos, maltractaments o per ser víctima de violència familiar o masclista (Art. 236-6.1 CCCat). La privació no eximeix de pagar aliments.

Síntesi: L'Ecosistema de la Filiació

L'arquitectura legal del dret de família català és un sistema múltiple amb un resultat singular.



- Ja provingui del fet inevitable de la natura, de l'acord explícit de la ciència moderna, o de l'estructura protectora de l'Estat via adopció, totes les filiacions convergeixen en una mateixa realitat d'igualtat constitucional.
- El motor final no és la sang, sinó la responsabilitat (Potestat Parental), regida per un principi rector absolut: L'interès superior del menor.